

Arbitraje seguido entre
"R.V. INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. "

(DEMANDANTE)

Y

"RECTIFICACIONES CARLOS"

(Demandado)

EXPEDIENTE Nº 001-2015

LAUDO ARBITRAL

Integrantes del Arbitraje

Abg. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS Arbitro unico

CAJAHUAMAN ROBLES GABRIELA MELISSA Secretaria Arbitral

SEDE ARBITRAL: JR. 28 DE JULIO 893 OF 03 SEGUNDO PISO

Huánuco 02 DE JUNIO DEL AÑO 2015



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
TORRES Y TAPIA**
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108235 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS.

Huánuco 02 de Junio de 2015.

DEMANDANTE : R.V. INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.
DEMANDADO : RECTIFICACIONES "CARLOS".
ARBITRO UNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA.
SECRETARIO : GABRIELA MELISSA CAJAHUAMAN ROBLES

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

EXPEDIENTE ARBITRAL AD HOC - ADMINISTRATIVO

VISTOS:

I. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL Y DESIGNACIÓN DEL ARBITRO

1.1 EL CONVENIO ARBITRAL

Que con fecha 15 de noviembre del 2012 La Empresa R.V INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L y La Empresa RECTIFICACIONES "CARLOS" suscribieron el CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA MARCA CATERPILLAR MODELO D7 para que preste servicios de movimiento de tierra para la Ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HUACORH-HUAGSMUYO-CASAGAN-SOGBAMBA-DISTRITO DE CHINCHAO- PROVINCIA DE HUÁNUCO- HUÁNUCO. Contrato N° 05-2012/R.V. ING. CONT. S.R.L cuyo monto del Contrato asciende a la suma de S/. 12,500.00 (Doce mil) Quinientos Nuevos Soles).

En cuya Clausula Séptima SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ad litteram: "Las partes convienen que cualquier controversia, discrepancia, litigio, disputa, reclamo o diferencia que se origine en relación al objeto del presente Contrato, será resuelto definitivamente mediante un arbitro de derecho de conformidad con el Reglamento de Arbitraje. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y ejecuta como una sentencia. La conciliación y Arbitraje se realizara en un Centro de Conciliación dentro de la provincia de Huánuco.

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
GABRIELA MELISSA CAJAHUAMAN ROBLES
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO UNICO

I.2 DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO

Mediante Resolución N° 015-2015/ DCATyT/Hco de fecha 11 de febrero del 2015, la Honorable Corte de Arbitraje designó a la abogada Heidi Ivonne Torres Santos como Árbitro Único, para resolver la controversia surgida entre las partes. Designación realizada conforme a la Audiencia especial de fecha 08 de febrero de 2015 sobre la forma de designación del Árbitro Único.

II. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL.

Que, con fecha 20 de abril del 2015 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (Árbitro Único), conformado por la Arbitro HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KUIFSZA y GABRIELA MELISSA CAJAHUAMAN ROBLES, actuando como Secretaría Arbitral para el presente proceso. En este acto la secretaria hace los llamados correspondientes verificándose solo la asistencia del Garante General de R.V. INGENIEROS CONTRATISTAS, Henry Giovanni Rivera Vidal, no encontrándose presente la parte demandada RECTIFICACIONES "CARLOS", debidamente representado por el señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ AGUILAR, quien pese a estar válidamente notificado esta no se encuentra presente en este Acto.

Cabe resaltar que las partes han aceptado plenamente la designación del Árbitro Único, al no haber recusado a los árbitros, ni manifestado razón alguna que dudara de su imparcialidad, independencia, dentro de los plazos y oportunidades que fija la ley. Además se deja constancia que ninguna de las partes impugno, o reclamo, contra el contenido del Acta de instalación de Tribunal Arbitral.

III. DEMANDA, PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS.

3.1 FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE AMPARAN LA DEMANDA.

Que, en resumen señala en su demanda lo siguiente,

PRIMERO.- Que, con fecha 15 de noviembre del 2012 mi representada **INGENIEROS RIVERA VIDAL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** ha suscrito con el demandado **RECTIFICACIONES "CARLOS"** al **CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DEL TRACTOR ORUGA MARCA CATERPILLER, MODELO D 7** con el objeto de que presta servicios de movimiento de tierra en la ejecución de la obra **"REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACOSH-HUAGAMUYO - CASAGAN - SOGOBAMBA - DISTRITO DE CHINCHAO -**

PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO , dado en que dicha obra mi representada venía ejecutando trabajos a favor del **CONSORCIO SGOBAMBA**, habiendo sido el monto del contrato inicial de cincuenta (50) horas de trabajo a razón de S/. 250.00 Nuevos Soles por cada hora del trabajo, ascendiendo el monto del contrato en doce mil quinientos nuevos soles (S/. 12.500.00) y habiendo para dicho efecto recibido el adelanto en efectivo de cinco mil cuatrocientos ochenta y dos nuevos soles con cincuenta céntimos (S/. 5.482.50) con cheque N° 0000120 a cargo del Banco Continental, setenta galones de petróleo por el importe de: mil ocho nuevos soles (1.008.00) y, para el pago del transporte de su máquina: seiscientos nuevos soles (S/. 700.00) sabiendo el demandado que su máquina alquilada se encontraba en mal estado, sorprendiendo de esta manera a nuestra buena fe, dado que no cumplió con la prestación de los servicios en la fecha fijada (15 de noviembre del 2012) y, que a tanta insistencia de nuestra parte trasladó su máquina al campo del trabajo, para solo laborar diez (10) horas y hacer abandono del trabajo debido a su máquina alquilada no se encontraba operativa, causándonos de esta manera un gran perjuicio económico por el atraso que tuvimos en la realización del trabajo que veníamos realizando y que se suma en cuenta los altos costos por atraso en una obra es cuantiosa, razón la que además de la deuda principal estamos solicitando su devolución, estamos solicitando a través de la siguiente demanda, el reconocimiento de daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daño moral) en montos razonables.

SEGUNDO: Que, en reiteradas oportunidades tanto verbal como notarialmente le hemos exigido al demandado la devolución del dinero indebidamente cobrado por un servicio no prestado, sin embargo este ha hecho caso omiso, por lo que nos hemos visto en la inapropiada necesidad de recurrir a este centro de arbitraje, toda vez que en la cláusula Séptima del contrato N° 05-2012/R.V. ING.CONT. S.R.L. suscrita entre el demandado y mi representante hemos expresado que, en caso de controversias asistir a un Centro de Arbitraje para la solución de un conflicto que podría haber surgido, como el presente caso.

TERCERO: Que, con carta notarial N° 0012-2012- R.V. ING. CONT S.R.L.G-6 de fecha 23 de noviembre del 2012 dirigido al demandado en su condición de propietario de la empresa "Rectificaciones Carlos" mi representada le ha querido el pago de la deuda dentro del plazo de 48 horas de recepcionada

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y CIA
CATEGORIA A1 EXACTO CARLOS ROGELLES
SECRETARÍA Notarial

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y CIA
CATEGORIA A1 EXACTO CARLOS ROGELLES
SECRETARÍA Notarial

dicha carta (adjunto medio probatorio), sin embargo no hemos tenido respuesta alguna, dado que desde la firma del contrato su intención ha sido premeditadamente causarnos daño ya que sabía perfectamente que su bien alquilado no se encontraba operativo y lo único que buscaba era beneficiarse económicamente a toda costa, en forma ilegal.

CUARTO: que con carta notarial Nº 0013-2012-R.V. ING.CONT. S.R.L G-G, de fecha 14 de diciembre del 2012 dirigido al demandado en su condición de propietario de la empresa **"RECTIFICACIONES CARLOS"** mi representada le ha comunicado la resolución de dicho contrato (adjunto medio probatorio) por incumplimiento del demandado.

En dicha carta mi representada le ha precisado al demandado el monto exacto de la deuda ascendente a la suma de: **CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA NUEVOS SOLES (S/ 4,690.00).**

QUINTO: Que, estimamos como daños y perjuicios además de la deuda principal, la suma adicional de Cinco Mil Nuevos Soles (S/ 5,000.00), por los siguientes conceptos: Daño Emergente: mil nuevos soles (S/ 1,000.00) por el atraso en la prestación de servicios del demandado a favor de mi representante que le ha obligado a paralizar los trabajos que venía realizando; Lucro Cesante: dos mil nuevos soles (S/ 2,000.00) por los ingresos dejados de percibir en el avance en los trabajos que veníamos realizando y; Daño Moral: dos mil nuevos soles (S/ 2,000.00) dado que por el atraso que tuvimos en la obra por culpa del demandado en la comunidad había surgido un malestar que ha afectado a la credibilidad en mi representada, petición hacemos de conformidad con los artículos 1963º, 1984º y 1985º del Código Civil aplicado supletoriamente en el presente caso en cuanto a responsabilidad extrac contractual (Sección Sexta) de dicho código.

IV. POSICION DE LA EMPRESA RECTIFICACIONES "CARLOS" CON RELACION A LA DEMANDA.

Se expresa y se deja plena constancia que la parte demandada no ha cumplido con contestar la demanda dentro del plazo establecido en el punto 16 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal, con fecha 27 de febrero del 2015. Declarando la Arbitral Unica mediante Resolución Nº 02-2015-AU-RITS-RCD en la que se resuelve declarar reconviente al demandada RECTIFICACIONES "CARLOS"

CENTRO DE ASISTENCIA JURIDICA
GARCERAN AL LUGAR DE LOS ROBLES
SECCION 0001, ARIQUITA

CENTRO DE ASISTENCIA JURIDICA
HUBO IVAN TORRES SANCHEZ
TRABAJA ARQUITECTO UNIPERSONAL

V. AUDIENCIA DE CONCILIACION Y DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

5.1 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:

Oportunamente se emitió la **Resolución Nº 04-2015-AU-HITS-HCO** con fecha 13 de abril del 2015, en donde se cito a las partes a la Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, la misma que se realizó el 20 de abril del 2015 a horas 10:00 am. En dicha diligencia se conto con la asistencia de la parte demandante el **Gerente General de R.V. INGENIEROS CONTRATISTAS** señor, **Henry Giovanni Rivera Vidal** y no contándose con la asistencia de la parte demandada pese a estar validamente notificado, no siendo posible arribar a un acuerdo conciliatorio. Igualmente la Arbitra Único procedió a fijar los puntos controvertidos siendo lo siguiente:

5.2 DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

- I. Determinar si corresponde o no ordenar que el demandado devuelva la suma de S/ 4,690.00 Nuevos Soles, por incumplimiento de contrato de alquiler de la maquinaria pesada **Nº 05-2012/RV.ING.CONT.S.R.L.** más intereses legales. (Punto controvertido modificado mediante Resolución Nº 06-2015-AU-HITS-HCO.)
- II. Determinar si corresponde o no ordenar que el demandado cumpla con indemnizar por daños y perjuicios ocasionados al demandante por los siguientes conceptos:
 - Daño emergente en la suma de S/ 1,000.00, Nuevos Soles por el atraso en la prestación de servicios del demandado a favor de mi representada que le obligaba a paralizar los trabajos que venia realizando el demandante.
 - Lucro cesante en la suma de S/ 2,000.00, Nuevos Soles por los ingresos dejados de percibir en el avance de los trabajos que venia realizando en demandante.
 - Daño moral en la suma de S/ 2,000.00, Nuevos Soles por atraso que se tuvo en la obra por culpa del demandado.
- III. Determinar a quien y en que proporción corresponda el Pago de costas y costas del proceso.

VI. MEDIOS PROBATORIOS POR PARTE DEL DEMNADANTE:

1. Copia legalizada del Contrato Nº 05-2012/R.V.ING.CONT.S.R.L.
2. Copia legalizada carta notarial Nº 0012-2012-R.V.ING.CONT.S.R.L. de fecha 23 de Noviembre de 2012

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y APRA
GABRIELA M. OVALLE TORRES
Arbitra Única

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y APRA
HENRY G. RIVERA VIDAL
Gerente General

3. Copia legalizada de la Carta Notarial N° 0013-2012-R.V.JNG.GONI S.R.L. B-6 de fecha 14 de Diciembre de 2012.

Las siguientes Medios probatorios fueron Admitidos mediante Resolución N° 06-2015-AU-HTS-HCO de fecha 23 de Abril de 2015, conforme a lo señalado en el Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión e Medios Probatorios que a continuación se detalla:

4. Factura N° 000013 de Rectificaciones Carlos emitida con fecha 16 de Noviembre de 2012.
5. Comprobante Egreso - Banco de fecha 16 de Noviembre de 2012, Cheque N° 0000120 Banco Continental a favor de Carlos Alberto Sánchez Aguilar, por concepto de adelanto según contrato N° 05-2012/R.V.JNG. Por 50 horas Maquina.
6. Factura N° 000239 de W Y S de fecha 23 de Noviembre de 2012.
7. Comprobante Egreso - Banco de fecha 23 de Noviembre de 2012 a favor de W Y S S.R.L Cheque N° 00000121 Banco Continental, por concepto de Alquiler de Maquinaria.
8. Factura N° 000241 de fecha 07 de Noviembre de 2012 de W Y S S.R.L
9. Comprobante Egreso - Banco de fecha 07 de Noviembre de 2012 a favor de WY S S.R.L Cheque N° 0000126, Banco Continental.

VII.

MEDIOS PROBATORIOS DEL DEMANDADO:

No se Admitió Ninguna Medio Probatorio a razón que el demandado no ha cumplido dentro del plazo de contestación de la demanda ni durante la secuela del proceso adjuntar medios probatorios que resisten la pretensión por parte del demandante.

VIII.

MEDIOS PROBATORIOS ORDENADOS DE OFICIO:

1. Ficha Consulta Ruc de Carlos Alberto Sánchez Aguilar ERUC. N° 00412068378.
2. Ficha Consulta Ruc sobre Deuda Coactiva remitida a Central de Riesgos de Carlos Alberto Sánchez Aguilar Periodo Tributario Setiembre de 2013.
3. Ficha Consulta Ruc Información Histórica condición del contribuyente Habido hasta febrero de 2014, No Hallado Marzo de 2014.
4. Ficha Consulta Ruc Número de Trabajadores de Carlos Sánchez Aguilar de Diciembre de 2014 a Febrero de 2015 un solo trabajador.
5. Certificado de Inscripción ficha RENIEC de Carlos Alberto Sánchez Aguilar
6. Carta con Código N° 2892 de la entidad financiera BBV Banco Continental dirigida al Arbitro dando respuesta y anexando el Cheque N° 00000170 de la Cuenta N°

0020000003841477 a favor de Carlos Alberto Sánchez Aguilar la misma que fue endosado su destinatario.

IX. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DEL DEMANDANTE.

Que, con fecha 15 de Mayo de 2015 el demandante R.V INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L a través de su Gerente General HENY GIOVANNI RIVERA VIDAL presente su Alegatos escritos conforma obra en el expediente.

X. ALEGATOS ESCRITOS POR PARTE DEL DEMANDADO.

Que, pese a estar válidamente notificado con Resolución Nº 03-2015-AU-INTS-HCO de fecha 14 de Mayo de 2015, el mismo que fue notificado al demandado con fecha 14 de Mayo de 2015, esta parte procesal no ha cumplido con presentar sus alegatos escritos.

XI. CONSIDERANDOS. VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.

1. Determinar si corresponde o no ordenar que el demandado devuelva la suma de S/. 4,690.00 Nuevos Soles, por incumplimiento de contrato de alquiler de la maquinaria pesada Nº 05-2012/RV ING. CONT. S.R.L. más intereses legales. (Punto controvertido modificado mediante Resolución Nº 06-2015-AU-INTS-HCO.)

PRIMERO.- Que, el contrato es definido como un acto jurídico bilateral formado o constituido por el acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre un objeto jurídico de interés común, con el fin de crear, modificar o extinguir derechos.

Segundo.- Que los artículos 1352º, 1354º y 1356º del Código Civil consagran el principio de la consensualidad, el principio de la libertad contractual y el carácter obligatorio de las disposiciones contractuales, respectivamente. Al respecto, el artículo 1361º del Código Civil declara como principio rector que *"los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos"* y el artículo 1362º del mismo cuerpo normativo prescribe que *"los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes"*.

Del mismo modo, debe tomarse en cuenta el artículo 1352º del Código acotado que establece que *"los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos casos que, además, deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad"*, en igual sentido, el artículo 1373º del citado cuerpo normativo dispone que *"el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente"*.

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y CIA
CAROLINA DE CALVILLO TORRES
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y CIA
HENDY RIVERA VIDAL
TRIBUNAL ARBITRAL

TERCERO.- Que conforme obra en el expediente a fojas 68, 69, 70 el contrato N° 05-2012/R.V.ING.CONT S.R.L. en la cual las partes contratantes manifiestan su plena voluntad recíproca de obligaciones generadas plasmadas en dicho contrato con la firma, consentimiento y aceptación documento con firma legalizada por ante Notario Público de Huánuco Corina Lopez de Israel, demostrándose la fecha cierta del documento en referencia tal como lo establece el Art. 246 del Código Procesal Civil, es decir comprenda que el tiempo en que los actos jurídicos se verifican, es una circunstancia capital por las consecuencias que puede promover en la esfera jurídica la concurrencia o conflicto de derechos. De ahí la necesidad de la fecha cierta, que es la constancia auténtica del momento en que un acto jurídico se verificó.

TERCERO.- Que por tal motivo el Notario en sus funciones como tal y en referencia al art. 97° de dicha Ley del Notariado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1049, el cual establece que: *"La autorización del Notario de un instrumento público extraprotocolar, realizada con arreglo a las prescripciones de esta ley, da fe de la realización del acto, hecho o circunstancia, de la identidad de las personas u objetos, de la suscripción de documentos, confiriéndole fecha cierta"* por tanto conforme al propio contrato en referencia se puede apreciar que el N° DNI del demandante a folios 68 es igual al N° de Certificado de Inscripción en el Registro de Identidad Nacional (RENIES) a folios 10, en consecuencia esta demostrado la participación del Acto Jurídico llamado Contrato N° 05-2012/R.V.ING.CONT S.R.L de fecha 15 de Noviembre de 2012 ente el demandante y el demandado.

CUARTO.- Que, con fecha 23 de Noviembre de 2012 el demandante cursa la Carta Notarial N° 0012-2012-R.V.ING.CONT.S.R.L dirigido al demandado Carlos Alberto Sánchez Aguilar (RECTIFICACIONES CARLOS) en la cual solicita y requiere el cumplimiento de la cláusula segunda, mas a un cuando el demandante había cumplido con otorgarle un adelanto de S/. 5482.50 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 NUEVO SOLES), acto corroborado con la copia legalizada del Comprobante de Egreso - Banco de fecha 18/11/12 por el monto de S/5,482.50 a folios 115, mas aun cuando a folios 145 se encuentra la copia del Cheque N° 00000120, Cuenta N° 00210010003841477 a la Orden de CARLOS ALBERTO SANCHEZ AGUILAR de fecha 18 de Noviembre de 2012 por el monto de S/. 5,482.00 Nuevo Soles dinero desembolsado de Ingenieros Rivera Vidal Contratistas Generales S.R.L medio probatorio ordenado de oficio el mismo que fue presentado por el propio BBV BANCO CONTINENTAL a razón de la solicitud por parte de este Tribunal con fecha con Resolución N° 08 2015-AU-HTS-HCO de

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS
GABRIELA M. CALDERÓN ROJAS
SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS
GABRIELA M. CALDERÓN ROJAS
SECRETARÍA GENERAL

fecha 29 de Abril de 2015, Cheque endosado a favor del demandado Carlos Alberto Sánchez Aguilar como se puede apreciar el endoso por parte de demandado a folios 146 donde ha constatado la firma del demandado, firma consistente con el Certificado de firma RENIEC, máxime que para el cobro de un Cheque la entidad financiera en cautela de sus interés solicita la presentación del DNI, por tanto el dinero si fue cobrado por el

QUINTO.- Que, según la Carta Notarial N° 0012-2012-R.V.INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Carta Notarial N° 0012-2012-R.V.INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.G-JG y el propio contenido afirmativo del demandante, el demandado tan solo ha trabajado 10 horas, en consecuencia conforme a la cláusula tercero del Contrato N° 05-2012/R.V.INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. sobre el Monto y forma de Pago del Contrato se tiene que por cada hora máquina trabajada es S/. 250.00 Nuevo Soles; en consecuencia en 10 horas trabajada son a razón de S/. 2.500.00 Nuevo Soles, el mismo que tiene que ser descontado del monto por concepto de Adelanto S/ 5482.50 dirigida a favor de Carlos Alberto Sánchez Aguilar mediante Cheque N° 00000720

SEXTO.- Que, los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el Juzgador respecto a los puntos controvertidos, de acuerdo a los principios generales de Necesidad de la Prueba, Originalidad de la Prueba, Pertinencia y Utilidad de la Prueba, entre otros; los mismos que se encuentran recogidos en el artículo 188° del Código Procesal Civil.

Por tanto según el Contrato N° 05-2012/R.V.INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. en la cláusula Tercera se tiene la forma de Pago siendo consecuente con los hechos puesto que de los S/. 7.500.00 Nuevo Soles debe ser descontado la suma de S/ 2.017.50 Nuevo Soles por concepto de Combustible

S/. 7.500.00 -

S/. 2.017.50

S/. 5.482.50 (Suma de Dinero entregado correctamente al demandado corroborado con la Factura N° 000013 emitida por Rectificaciones Carlos a folio 116 donde consta como cancelado según los términos a los cuales se llega según el contrato de Alquiler de Maquinaria)

Respecto de los S/ 5,487.50 Nuevo Soles se tiene que el demandado según el contenido de las cartas Notariales remitidas por el demandante fueron 10 horas máquina trabajada en consecuencia se tiene:

10 Horas x 250.00

S/ 2,500.00

S/ 5,487.50 - (Suma Adelantada)

S/ 2,500.00 (Suma Horas Máquina Trabajada).

S/ 2,987.5. (Saldo).

SEPTIMO.- Que, constituye un principio general de todo proceso el de la Carga de la Prueba, dicha norma elemental de lógica jurídica en materia de probanza se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 196º del Código Procesal Civil, norma que establece literalmente lo siguiente:

"Artículo 196.- Carga de la prueba.-

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos".

Por su parte, el artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 1071 que regula el Arbitraje, otorga a los Árbitros, de manera exclusiva, la facultad plena de determinar el valor de las pruebas.

Que, respecto a la monto asumida por el demandante en la suma de S/. de 1,000.00 Nuevo Soles sobre Consumo de 70 galones de petróleo se debe tener en cuenta que dicho monto según lo manifestado en el contenido de la Carta Nº 0013-2012-R.V. ING.CONT.S.R.L.G-G de fecha 14 de Diciembre de 2012, es un punto corroborado con la cláusula tercera del Contrato Nº 05-2012/R.V.ING.CONT.S.R.L donde claramente se establece que la parte demandante sería quien asuma el pago de Combustible; sin embargo respecto a la suma de S/. 700.00 Nuevo Soles, por concepto de Transporte a la que se refiere en la Carta Notarial Nº 0013-2012-R.V.ING.CONT.S.R.L G-G de fecha 14 de Diciembre de 2012, esta debe ser concatenada con otro medio probatorio idóneo que acredite el desembolso por parte del demandante, es decir no existe en el expediente la Factura emitida por el Empresa para el Transporte de la Maquinaria (Camión Plataforma) por tanto esta suma el Arbitro no puede validar como verdadera y existente, por cuanto no existe documento idóneo que acredite dicho desembolso sea este Factura u otro

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES PARRA
CAERELA M. CALDERON TORRES
SECRETARIA ARBITRAL

documento que acredite el desembolso por transporte de la Maquinaria, mas aun cuando en la cláusula tercera del contrato no esta literalmente establecido quien es la parte que tenga que asumir esa obligación.

En consecuencia se tiene la siguiente:

S/. 5,482.50-

S/. 2,500.00

S/. 2,982.50+

S/. 1,000.00 (Suma por los 70 galones de combustible).

S/. 3,982.50 (Saldo por devolver).

+++

2. Determinar si corresponde o no ordenar que el demandado cumpla con indemnizar por daños y perjuicios ocasionados al demandante por los siguientes conceptos:

Considerando que: En el presente caso afecta un interés particular, no siendo imprescindible que exista dolo o culpa en el agente, es suficiente que el daño se haya producido, dando lugar a que se repare económicamente el menoscabo causado a quien lo sufrió el daño a través de una acción privada como en el presente caso

- **DAÑO EMERGENTE** en la suma de S/1,000.00. Nuevos Soles por el atraso en la prestación de servicios del demandado a favor de mi representada que lo obligaba a paralizar los trabajos que venia realizando el demandante.

Primero.- Es la Pérdida o menoscabo efectivo producido en el patrimonio o bienes de una persona como consecuencia de un acto u omisión ilícita civil. Se caracteriza por ser un daño cierto y actual

Segundo.- Que, en el caso de autos, se puede advertir la Factura N° 000239 emitida por la Empresa W Y S S.R.L por concepto de Alquiler de Maquinaria: Tractor Oruga Marca Caterpillar según contrato, por el monto de S/. 5,000.50 de fecha 23 de Noviembre de 2012, así como se encuentra la Factura emitida N° 000241, emitida por la Empresa W Y S S.R.L. Ltda de fecha 07 de Diciembre de 2012 por concepto de Alquiler de

CENTRO DE ALBERGUE TORRES Y TORRES
GABRIELA M. CALDERON ROBLESS
SECRETARIA ASESORAL

CENTRO DE ALBERGUE TORRES Y TORRES
HILDA GONZALEZ TORRES SANTOS
TRABAJADORA SOCIAL UNIPROFESIONAL

maquinaria pesada Tractor Oruga Marca Caterpillar por el monto de S/. 9.998.03 (folios III. 112, 113, 114). todos estos comprobantes de pago acreditan que el demandante hizo gastos adicionales constituyéndose en un menoscabo en su patrimonio económico como consecuencia en el incumplimiento en sus obligaciones contractuales por parte del demandado; por tanto la precedente deviene en fundada en margen a la petición solicitada, no pudiendo este Tribunal Modificar las pretensiones de la demanda por parte del demandante.

- **LUCRO CESANTE** en la suma de S/. 2.000.00. Nuevos Soles por los ingresos dejados de percibir en el avance de los trabajos que venia realizando en demandante.

Primero.- El lucro cesante hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado. Si una persona no hubiera sufrido de un daño o perjuicio, se hubiera seguido lucrando sin problemas, lucro que se pierda, que cesa por culpa del daño o del perjuicio, y por supuesto que el responsable será quien causó el daño y el perjuicio y en algunos casos tendrá que indemnizar a la víctima del daño o perjuicio.

SEGUNDO.- La carga de la acreditación del lucro le corresponde al que lo reclama. en la presente se trata de una prueba que debe hacerse de manera indirecta; a través de indicios, ya que, por concepto, no pueden existir medios de prueba directos de algo que no ha llegado a existir. La prueba por indicios es relativamente frecuente en el enjuiciamiento civil en todos aquellos supuestos en los que no se dispone de medios de prueba directos.

Así para acreditar la ganancia frustrada de un negocio que se ha debido perder se deberá acudir a la prueba de hechos indirectamente indicativos de los mismos, **tales como las ganancias experimentadas durante el año anterior, sea en el mismo periodo del cierre, o bien sea en término medio.** A su vez, tales ganancias tampoco resultan fáciles de acreditar y es preciso acudir a **medios de prueba tales como la propia contabilidad del demandante afectado o sus declaraciones anuales o bien a una pericial que las determine de acuerdo con criterios medios,**

CENTRO DE ASISTENCIA JURÍDICA
GABRIELA M. CALAHORRA ROJAS
SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE ASISTENCIA JURÍDICA
HÉCTOR TORRES SANTOS DE ALFARO
TRIBUNAL ARBITRAL

esto es, las ganancias habituales o normales en el sector de actividad para el rubro del afectado.

En consecuencia frente a este hecho es oportuno mencionar que no existe en el expediente arbitral documento contable que acredite el dinero dejado de percibir a razón del incumplimiento por parte del demandado.

- **DAÑO MORAL** en la suma de S/ 2.000.00 Nuevos Soles por atraso que se tuvo en la obra por culpa del demandado.

Primero.- El daño moral o, por el contrario, implica una Reducción del nivel de las aptitudes personales e íntimas, que al el dinero, si bienes intercambiables por este. Illegar Puedan a reparar, es aquel que causa daño Algún Deterioro a la persona en su íntegra armonía psíquica, emocional, efectiva a bien en su reputación y / o en su buena fama. (El subrayado es nuestro)

Que, el demandante alega como parte de sus fundamentos de hecho el daño moral en base a la pérdida de credibilidad de su representada hecho que se debota en el proceder irresponsable del demandado

3. Determinar a quien y en que proporción corresponde el Pago de costas y costos del proceso.

Primero.- Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandante ante los sucesos expuestos a tenido necesariamente que recurrir al Proceso Arbitral como única vía para resolver sus pretensiones, es así que la Arbitro Única considerará que los costos arbitrales conforme al Art 69 y 70 de la Ley de Arbitraje no hace diferencia entre Costas y Costos, en consecuencia tal Obligación debe de recaer en el contratista y el demandado en razón al 50% para cada parte, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, este deberá ser reembolsada por el demandado. RECTIFICACIONES CARLOS en razón del 50%

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TORRES
SECRETARÍA ARBITRAL
CARLOS M. CALAHORRAN RIVERA

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TORRES
TRIBUNAL ARBITRAL
HISLA TORRES TORRES SANTOS DE LA ROSA

Respecto a los Costos a la que hace referencia el demandante es de aplicación el Código Procesal Civil en cuanto a la definición, se tiene que el Pago en razón a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la de la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante, mas aun cuando no ubra en el expediente Arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales de Abogado Defensor.

3. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este Tribunal Arbitral en su persona de Árbitro único en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho Resuelve:

RESPECTO AL PETITORIO PRINCIPAL:

- PRIMERA: **DECLARAR FUNDADA** la Primera Pretensión en consecuencia Devuélvase la suma de dinero en la suma de S/ S/. 3,990.50 (Saldo por devolver), mas los intereses legales generados desde la fecha de incumplimiento en la devolución del dinero adelantado.

RESPECTO AL PETITORIO ACCESORIO:

• FUNDADA EN PARTE:

1. **Daño emergente** en la suma de S/ 1,000.00. Nuevos Soles por el atraso en la prestación de servicios del demandado a favor de mi representada que lo obligaba a paralizar los trabajos que venía realizando el demandante; **DECLARESE FUNDADA Y ORDENESE AL DEMANDADO RECTIFICACIONES CARLOS PARA EL PAGO POR ESTE CONCEPTO.**
2. **Lucro cesante** en la suma de S/ 2,000.00. Nuevos Soles por los ingresos dejados de percibir en el avance de los trabajos que venía realizando en demandante; **DECLARESE IMPROCEDENTE.**
3. **Daño moral** en la suma de S/ 2,000.00. Nuevos Soles por atraso que se tuvo en la obra por culpa del demandado. **DECLARESE FUNDADA Y ORDENESE AL DEMANDADO RECTIFICACIONES CARLOS PARA EL PAGO POR ESTE CONCEPTO.**

RESPECTO AL PETITORIO ACCESORIO: DECLARESE FUNDADA EN PARTE

RESPECTO A LOS COSTOS, en consecuencia ordénese el Pago de forma proporcional entre el demandante y al demandado en razón al 50% para cada parte procesal, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TORO
GABRIELA M. CALVILLAN ROJAS
SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TORO
HERNANDEZ TORRES Y TORO
TRIBUNAL ARBITRAL

cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral. POR TANTO SE ORDENA EL REEMBOLSO por RECTIFICACIONES CARLOS en razón al 50% del monto total del proceso arbitral. RESPECTO A LAS COSTAS DECLARASE IMPROCEDENTE al Pago de Costas esta sera asumido al 100% por el demandante, conforme a la parte expositiva del presente punto controvertido.

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA

HEDY MONTE TORRES SANTOS DE RODRIGUEZ
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPROFESIONAL

CENTRO DE ARBITRAJE TORRES Y TAPIA

SABRIZLA M. GUANAJAN ROBLER
SECRETARIA ARBITRAL